THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：14/2020/JCCI

2020 年 11 月 26 日

ベトナム社会主義共和国
財務省、租税総局、税関総局　御中

ベトナム日本商工会議所
会頭　須藤　一徳

政令 134 号の改訂案に関する JCCI 意見書

平素は JCCI の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
貴省より意見照会を頂いております掲題の件、JCCI としての意見を申し上げます。

総論としまして、本改訂案を通じ特に EPE 恩典の起算日は IRC 発行日となることが明確となりますので、この点は大いに評価致します。一方で、下記に示した点を変更頂かないと各論では依然問題が残ってしまいます。下記 JCCI 意見を適用頂くことで、今回の改訂を通じて本問題の全てが解決されるよう切に希望致します。

第 28 条 1.a)
記載内容を「外部区切る固いフェンス***若しくは壁***と出入り口のゲート、、、、」というように***外部との区切る方法に「壁」も追加して頂くようお願い致します***。
既に操業している EPE 企業において、外部と Non-tariff area が確実に区分されているもののその区分手段に壁を用いている事例が多数あります。この為、フェンスという文言のみの記載であると現状操業中の EPE 企業が EPE 要件を追加対応する際の税関の判断に差が生まれ、大きな支障となります。

第 28 条 1. b)
「カメラから得た画像は企業管轄税関機関と共有し」とありますが、社内セキュリティシステム上保管画像を常時税関機関と共有することは多くの企業にとり不可能です。関税調査時、あるいは税関機関から正式な依頼がある都度提出させていただくことで対応する必要がある旨明記いただけますでしょうか。
また 12 カ月という保管期間についても企業側の負担となりますので、短縮が可能か検討いただけると幸いです。

第 28 条 1.c)
「出入り貨物を監査するソフトウェアが導入される」とありますが、どのようなソフトウェアを指すのか明確化いただけますでしょうか。今後ベトナム政府が導入するソフトウェアに対し

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

て企業が対応するのか、それとも企業が自主対応することを要請しているのかを具体化していただけますでしょうか。
現状企業は各自で導入している会計ソフトウェア等にて輸入材料の量、製造時の使用材料量、輸出製品量などを把握しており、これに基づく決算報告書を作成しております。こうした従前と同様の方法による対応で問題がないことをご確認ください。
また各企業が対処するにあたり特に留意すべき点がございましたらぜひお教えください。

第 28 条 4.a)
貴省ドラフトで示された 2 つのオプションの内、***第2 オプション***（＝工場監査を受ける期限は実際の完工日を基に設定される）***を適用頂くようお願い致します。***
投資登録証明書に記載した操業スケジュールは様々な理由で数か月単位で前後することが殆どであり、仮に投資登録証明書の記載内容を基準にすると税関監査の直前に投資登録証明書の記載内容を書き換える必要が生じ、大きな支障となります。

第 28 条 5
本政令発行日前に投資登録証明書が発行され、非関税地域の税制を既に適用している輸出加工企業について、28 条 1 項に定められた条件を満たしている場合、特段の通知は要請されないことをご確認いただきたけますでしょうか。

第 28 条 7
貴省ドラフトで示された 2 つのオプションの内、***第1 オプション***（＝引継ぎ期間の規定を追加）***を適用頂くようお願い致します。また関税と付加価値税の双方について還付がなされるよう明示しただくようお願いいたします。***
政令 82 号が発行されて以降、EPE の恩典の扱いに関して日本製造企業、特に新規に進出した企業に大変な混乱を齎しました。IRC にて IRC 発行当初から EPE であることが明記されているにも関わらず、輸入関税や輸入 VAT を支払わされるなどの事例が相次いでおります。更にこの EPE 恩典の起算日の運用が省に拠って異なっており、省による不公平が生じている状況です。本改訂を通じて EPE 恩典が IRC 発行日から適用されることが明確化するとの主旨に沿って、18 年に政令 82 号が発行されて以降の混乱期に同恩典を受けられず納税を強いられた企業に対して税還付を行って頂きたいものです。

第 32 条 2.d)
鑑定証明書が必要とありますが、どのような内容を鑑定する必要があるのか、内容について明確化していただけますでしょうか。

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

紛失した貨物について、購入契約書、請求書、支払証憑や輸入通関書類などから貨物の実在性や金額の妥当性を確認する内容になるのか、それともそれ以上の内容も必要なのかをお教えください。

特に 28a 条の EPE 問題の解決は、ベトナム政府の外国投資に対する姿勢を表すものであり、今後の更なる投資誘致にも関わってくる程重要な問題ですので、何卒善処賜りたくお願い申し上げます。JCCI としてぜひ本内容を直接説明差し上げる場を設けさせていただけないでしょうか。
最後に JCCI はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力して参ります。今後も JCCI は、在ベトナム日本企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナムの発展に向けた真の提案活動をして参りますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

ベトナム日本商工会議所　会頭

写）　外務省　北東アジア局
計画投資省　外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会